

AHMAD HUSAIN BIN MOHAMED

lwn

NUR ADELLA BINTI MOHAMUD

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 2 Oktober 2020 bersamaan 4 Safar 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0075-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguaam Pemohon

Mohd Hafiz bin Habil daripada Tetuan Mostadza Fadzil & Associates

Peguaam Responden -

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 11/8/2020 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 13/7/2020 di dalam kes no. 10200-038-0603-2019.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah ini menyemak dan mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 13/7/2020 di dalam Permohonan No. 10200-038-0603-2019 berdasarkan peruntukkan seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memerintahkan sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara anak-anak tersebut yang bernama Putera Izzul Islam bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0393) dan Putera Izzul Haq bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0377) (selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut) diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung kepada anak-anak tersebut sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah mengenainya dan/atau sehingga kes induk hak jagaan anak diputuskan;
 - ii. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden selaku bapa kandung anak-anak tersebut diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada setiap hujung minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dengan mengambil anak-anak tersebut pada hari Jumaat jam 7.00 petang dan memulangkan anak-anak tersebut kepada Pemohon sebelum atau pada jam 6.00 petang pada hari Ahad.
- (b) Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara ke atas anak-anak yang bernama Putera Izzul Islam bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0393) dan Putera Izzul Haq bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0377) yang juga kini berusia 10 tahun hendaklah diberikan kepada Pemohon sehingga kes induk hak penjagaan anak melalui Saman No. 10200-028-0586-2019 diputuskan;
- (c) Mahkamah memerintahkan hak lawatan anak-anak tersebut diberikan kepada Responden pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang sesuai dan munasabah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada Pemohon.

(d) Kos tindakan ditanggung oleh Responden.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 11/8/2020. Alasan Pemohon bagi permohonan semakan ini adalah diringkaskan sebagaimana berikut :-

- i. Mahkamah Bicara telah berlaku kecacatan terhadap keputusan secara material bercanggah dengan undang-undang dan/atau hukum Syarak bagi kes hak jagaan sementara.
- ii. Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang, fakta dan hukum Syarak apabila membuat keputusan bahawa hak jagaan sementara anak tersebut diberikan kepada Responden.
- iii. Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang, fakta dan hukum Syarak bahawa hak jagaan sementara tersebut di mana Hakim Bicara terus membuat keputusan tanpa memberi peluang kepada pihak-pihak untuk menghujahkan dari sudut fakta, undang-undang dan hukum Syarak bagi kes hak jagaan sementara tersebut.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 29/11/2008 dan kini dalam proses bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Hasil pernikahan tersebut, mereka dikurniakan dua (2) orang anak kembar lelaki iaitu :-

- i. Putera Izzul Islam bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0393) dan
- ii. Putera Izzul Haq bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0377)

[5] Anak-anak tersebut telah tinggal bersama Responden sejak dilahirkan sehingga Oktober 2019 sebelum diambil oleh Pemohon (bapa). Sejak tinggal berasingan Responden tidak dibenarkan mengambil anak-anak tersebut untuk bersama dengan anak tersebut. Responden hanya dapat berjumpa anak-anak tersebut sebanyak 5 kali sahaja.

[6] Pemohon telah menukarkan sekolah anak-anak dari Kuala Lumpur ke Bukit Jelutong tanpa pengetahuan Responden. Responden berkemampuan untuk mendidik anak-anak tersebut.

[7] Kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah mengenai permohonan interim hak jagaan anak secara *inter-parte* yang telah difailkan oleh Responden. Permohonan tersebut telah diluluskan dan Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut;-

- a. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon sebagaimana seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- b. Mahkamah memerintahkan bahawa hak penjagaan sementara bagi anak-anak yang bernama Putera Izzul Islam bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0393) dan Putera Izzul Haq bin Ahmad Husain (No. My kid : 100211-10-0377) (selepas ini disebut sebagai “anak-anak tersebut) diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung kepada anak-anak tersebut sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah mengenainya dan/atau sehingga kes induk hak jagaan anak diputuskan;

- c. Responden (bapa kandung) diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu pertama dan ketiga dengan mengambil anak-anak tersebut di kediaman Pemohon bermula jam 7.00 petang hari jumaat dan memulangkan semula anak-anak tersebut kepada Pemohon sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.
- d. Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan hendaklah memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses perlaksanaan perintah ini..
- e. Perintah sementara ini hendaklah berkuatkuasa sehingga kes induk hadanah saman no : 10200-028-0092-2019 di Mahkamah Tinggi di Shah Alam, Selangor selesai dibicarakan dan/atau sehingga mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan penjagaan anak atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.

[8] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau

penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003:-

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah***

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan*

seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.

- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 - 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 - 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
 - 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
 - 11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[11] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[13] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. : 10200-038-0603-2019. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[14] Kami dapati bahawa kes tersebut telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah sepertimana perenggan 7 (a-e). Pemohon telah diwakili Peguam Syarie manakala Responden tidak diwakili Peguam Syarie semasa prosiding kes tersebut. Anak yang menjadi isu di dalam kes ini iaitu Putera Izzul Islam bin Ahmad Husain dan Putera Izzul Haq bin Ahmad Husain yang masing-masing berumur 10 tahun.

[15] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan.

[16] Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10200-038-0603-2019 dan kami perturunkan kronologi kes tersebut seperti berikut:-

BIL	TARIKH	PERKARA	CATATAN
1	9/12/2019	Sebutan kali pertama di hadapan Pendaftar.	Pemohon hadir dan Responden tidak hadir
2	14/1/2020	Sebutan kali kedua di hadapan Pendaftar.	Pemohon hadir bersendirian. Responden hadir bersama dengan Peguam Syariannya Tuan Mohd Mohd Hafiz bin Habil daripada Tetuan Mostadza Hafiz Associates.

			Mahkamah mengarahkan Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan.
3	6/2/2020	Responden failkan Afidavit Jawapan	
4	11/2/2020	Sebutan kali ketiga di hadapan Pendaftar.	Pemohon belum menerima Afidavit Jawapan. Pendaftar mengarahkan Pemohon memfailkan Afidavit Balasan di kaunter dan serah kepada Peguam Syarie Responden selewat-lewatnya 11/3/2020
5	9/3/2020	Pemohon memfailkan Afidavit Balasan bertarikh 9/3/2020	
6	13/7/2020	Kes didengar di hadapan YA Hakim Keputusan Mahkamah Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan diberikan.	Pemohon hadir bersendirian. Responden hadir Bersama dengan Peguam Syariannya
7	11/8/2020	Responden memfailkan Semakan	

[17] Kami mendapati bahawa berdasarkan kronologi di atas, dakwaan Pemohon bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan adalah benar. Persoalannya adakah tindakan Hakim Bicara tersebut yang memutuskan kes

tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan adalah suatu tindakan yang menyebabkan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan serta bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak?

[18] Kami merujuk kepada Seksyen 126 (4), (5) dan (6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan susunan ucapan semasa pendengaran kes khususnya pengemukakan hujah oleh pihak-pihak dalam perbicaraan seperti berikut-

Seksyen 126. Susunan ucapan

*(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim **hendaklah** meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.*

*(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim **hendaklah** meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.*

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa-apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

[19] Berdasarkan peruntukan subseksyen 126 (4) dan (5) di atas adalah jelas bahawa pihak-pihak mempunyai hak di sisi undang-undang untuk mengemukakan hujah masing-masing sama ada secara lisan ataupun bertulis sebelum pihak-pihak menutup kes mereka dan YA Hakim Bicara hendaklah memastikan pihak-pihak mengemukakan hujah setelah keterangan masing-masing dibentangkan di Mahkamah.

[20] Berdasarkan kes ini pihak-pihak telah membentangkan kes mereka melalui Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan dan tidak melalui keterangan lisan. Kami mendapati berdasarkan kepada perjalanan kes ini pihak-pihak termasuklah Pemohon dan Responden telah tidak diberikan peluang untuk mengemukakan hujah masing-masing sebelum YA Hakim Bicara memberikan keputusan pada tarikh tersebut sedangkan hujah adalah hak yang termaktub di dalam undang-undang dan menjadi satu keperluan undang-undang.

[21] Bagi isu ini, kami kemukakan pandangan Panel Rayuan Syariah Negeri Melaka di dalam kes *Shariah binti Omar lwn Nazaruddin bin Ramli, Kes Mal (Semakan) No: 10000-003-0005-2012 [tidak dilaporkan]* yang telah mengulas mengenai keperluan hujah di dalam sesuatu kes iaitu:-

”Dari sudut fungsi proses penghujahan dalam perbicaraan, ia semata-mata untuk menarik perhatian Hakim Bicara terhadap fakta yang dibentangkannya. Ia juga boleh menarik perhatian Hakim Bicara agar merujuk kepada otoriti-otoriti yang dikemukakan dengan tujuan merit kes berpihak kepadanya. Namun, hujah pihak-pihak pula tidak boleh diterima secara terus oleh Hakim Bicara tanpa melalui proses ujian berasaskan kehendak sebenar undang-undang dan hukum syarak. Dengan itu, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa hujah pihak-pihak merupakan suatu proses membantu Hakim Bicara sebelum membuat keputusan dan bukan berupa sumber utama para Hakim membuat keputusan. Rujukan fakta berkaitan perkara yang dituntut mestilah kepada keterangan Pemohon dan Respondan serta keterangan sokongan berupa keterangan saksi atau dokumen. Hanya melalui sumber-sumber tersebutlah Hakim akan menilai samada suatu tuntutan atau permohonan boleh diluluskan atau tidak. Atas dasar itulah dalam penghakiman para Hakim lazim dinyatakan bahawa hujah sesuatu pihak itu diterima atau ditolak.”

[22] Kami dengan hormatnya bersetuju bahawa YA Hakim Bicara adalah tidak tertakluk untuk menerima hujah yang dikemukakan oleh pihak-pihak tetapi itu tidak bermakna YA Hakim Bicara boleh mengenyahkan hak pihak-pihak untuk mengemukakan hujah masing-masing; apatah lagi hujah dan autoriti yang terkandung di dalam hujah boleh digunakan oleh YA Hakim Bicara untuk membuat keputusan.

[23] Suka kami merujuk *kes Noridah Binti Mohamed Noor & Mohammad Hatta Bin Mahamud Lwn Nurul Izma Shamira Binti Othman & Norizan Binti Rosli Kes Semakan No. 10000-003-0025-2020 pada 16 Jun 2020*, Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor telah menyatakan seperti berikut:-

“14. Walau bagaimanapun kami berpendapat kegagalan memfailkan hujah bukanlah sesuatu yang di luar aturan yang material sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak. Ini adalah kerana di dalam sesuatu kes, Hakim Bicara akan meneliti fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bertikai di dalam kertas kausa masing-masing.

15. Sehubungan dengan itu sungguhpun kami mendapati bahawa telah berlaku ketakakuran di dalam proses perbicaraan yang bercanggah dengan undang-undang tetapi merujuk kepada Seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 terdapat ketakpatuhan peruntukan yang tidak mencatatkan prosiding.

Seksyen 5. Ketakpatuhan

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.”

[24] Kami juga ingin menasihati pihak-pihak sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan pelaksanaan sesuatu perintah, permohonan yang sewajarnya boleh dibuat adalah permohonan mengubah terhadap perintah tersebut, seperti mana yang telah diperuntukkan di dalam Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak

Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

[25] Berdasarkan dapatan-dapatan yang kami perolehi terhadap prosiding permohonan perintah interim hadhanah inter-parte kes Permohonan No. : 10200-038-0603-2019, kami berpuashati bahawa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah tepat dan tiada sebarang kekhilafan yang memerlukan kami campur tangan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti permohonan Pemohon, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

